

1500224-29.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... coronhada; que já foi preso antes por tráfico, já tirou duas Febem e duas cadeias por tráfico; que não gosta de roubar, seu negócio é vender droga; que tem três crianças pequenas, sua mulher está gestante, tem família; que entrou em luta corporal com Bruno, que não se machucaram, apenas se ralou, mas Bruno não sabe dizer; que o celular de Bruno não estava com o declarante; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso - SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500224-29.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-29.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PEREIRA DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIC DOUGLAS SOARES GOMES

Vistos.

Vistos.

LUCAS PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2, inciso II e §2º-A, do Código Penal, do Código Penal, porque, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 00h19min, na Rua João Reichel Vocente, nº 9, nesta cidade e comarca de Valparaíso, agindo com unidade de desígnios e propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Bruno Rafael Aquino de Souza, 01 (um) celular da marca Motorola, modelo E7, pertencente à vítima.

Recebida a denúncia, foi o réu citado, apresentando resposta à acusação. .

Afastada a absolvição sumária, durante o curso da instrução processual foi tomado o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação. O réu foi regularmente interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público e a combativa Defesa se manifestaram.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de roubo qualificado.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelo auto de prisão el flagrante (fls. 01/02) boletim de ocorrência (fls. 03/06); auto de exibição e apreensão (fls. 12); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

Tocante à autoria, certo é que o acusado negou os fatos

Nada obstante o relato do acusado, o auto de reconhecimento de fl . 13, depoimento policial da vítima e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma, à saciedade, a autoria delitiva.

A vítima BRUNO RAFAEL AQUINO DE SOUZA, ouvido em sede policial, relatou que estava em frente sua residência falando ao celular com sua namorada, quando LUCAS se aproximou, junto com outro indivíduo desconhecido e anunciou o assalto. Sem tempo de reação, LUCAS já lhe deu uma coronhada na cabeça, com uma arma de fogo preta, aparentemente revólver, e depois um empurrão. A vítima então entregou o celular para o meliante, momento que LUCAS lhe deu outra coronhada e saiu andando, junto com seu comparsa. Informa que o outro indivíduo era pardo, magro, alto e estava com uma camiseta de cor escura e um boné também escuro. Entrei em casa e informei o ocorrido, momento que acionamos 190. Poucos minutos depois foi contatado pela Polícia Militar e informado que haviam detido um suspeito, em posse de um celular MOTOROLA MOTO E7. Uma viatura foi até a sua casa e vendo que estava ferido, o encaminhou até a Santa Casa municipal, onde foi medicado, e posteriormente a esta Delegacia de Polícia. A vítima reconheceu o celular como sendo seu e também reconheceu LUCAS, sem sombra de dúvidas, como sendo o roubador

A testemunha Marcelo mendes Silva disse que se encontravam em patrulhamento noturno quando foram acionados a respeito de um roubo com individuo armado em um bairro conhecido como local de crimes; que ao adentrarem a rua do réu, pois estavam atendendo uma ocorrência no local, em que o acusado estaria armado proferindo ameaça contra moradores; ao se aproximarem dele, ele iniciou fuga adentrando uma casa, que o seguiu até chegarem o quintal da residência da mae dele; que entraram em luta corporal e com ele localizaram um telefone celular, que ele disse ser dele, mas depois a vítima apareceu a disse que o celular era dela; que deu voz de prisão e a mesma viatura que fez apoio à casa da vítima encontrou no caminho outra vítima que tinha um bar, em que o acusado teria comparecido com um comparsa e a ameaçado caso não o atendesse; que assustada a vítima se escondeu e o acusado acabou fugindo; que teve contato mínimo com a vítima, que disse que estava sentado na frente de casa mexendo no celular quando o acuado chegou de forma agressiva com um comparsa e anunciou o assalto, levando o celular; que eles abordaram a vítima com agressividade e que Lucas estava armado; que o acusado tinha marca de sangue; que a arma não foi apreendida com o acusado, nem localizada; que a terceira pessoa não foi identificada pela Polícia Militar.

A testemunha Daniel De Melo Figueiredo disse que na noite da ocorrência foram informados de que havia um individuo causando transtornos e ameaçando pessoas, e que estaria armado; que foram ao local, mas não encontraram ninguém; que posteriormente houve uma ocorrência de roubo; que retornaram ao local e a vítiam disse que havia sofrido ameaça e uma coronhada; que com a viatura flagraram Lucas transpondo um muro e seu colega de serviço foi atrás e o abordou em um quintal, que o acusado negou a prática, mas estava com o celular da vítima; que ele não estava

mais com a arma de fogo; que na transposição dos muros ele machucou a mãe e foi necessário uso de força para detê-lo; que também souberam que ele ameaçou o dono de um comércio, que já havia encerrado as atividades, mas o acusado queria ser atendido; que diante dos fatos conduziram o acusado até a Santa Casa e as vítimas até o plantão policial; que a vítima Bruno disse que estava sentado conversando com amigos na calçada quando Lucas apareceu sem mais nem menos pedindo o celular e dando uma coronhada na cabeça dele; que a vítima estava com vermelhidão e se queixando de dor na cabeça; que no momento da abordagem o acusado não estava com arma; que as vítimas relataram que ele possuía arma; que em relação à ameaça foi no mesmo momento do roubo.

A informante Cícera Pereira das Neves disse que o pai do acusado mora em Araçatuba; que Lucas trabalhava, mas não fichado; que a declarante não depende do sustento dele, pois tem benefício; que Lucas não estudava; que nenhuma mãe quer ver um filho no estado em que ele está; que ele não dava trabalho para a declarante, que ele não parava em casa; que ele era calado; que não é a primeira vez que ele foi preso, ele já tirou Febem e duas cadeias.

A réu Lucas Pereira de Souza disse que Bruno era seu amigo; e estavam eu, Bruno mais dois amigos; que estava bebendo e fumando maconha; que discutiram e saíram no braço; que Bruno entrou em casa e o declarante foi embora; que não pegou celular nenhum; que não possuía arma de fogo nem deu coronhada; que foi embora, chegou em casa, que estava com sua mulher, seus filhos e sua mãe; que chegou o policial e entrou em casa; que o policial foi o abordar e ele disse que o declarante era folgado e queria ser o dono da quebrada; que ele pisou na mão do declarante; que foi levado para a Santa Casa e só soube do que aconteceu em Penápolis; que se tivesse uma arma de fogo, pulado o muro, porque arma não foi encontrada; que referente ao bar, foram ao bar sim, estavam comprando a bebida, que o bar é 24hs; que não sabe porque Bruno disse que o declarante levou uma coronhada; que já foi preso antes por tráfico, já tirou duas Febem e duas cadeias por tráfico; que não gosta de roubar, seu negócio é vender droga; que tem três crianças pequenas, sua mulher está gestante, tem família; que entrou em luta corporal com Bruno, que não se machucaram, apenas se ralou, mas Bruno não sabe dizer; que o celular de Bruno não estava com o declarante; que não sabe dizer onde estava o celular; que não fugiu pulando muros, foi pego dentro de casa; que conhecia a vítima, mas nunca teve problema com ele, só nesse momento; que a prisão foi feita dentro de sua casa, no quintal, no fundo.

Como é consabido, “a figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grame ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial. São, portanto, os elementos que compõe a figura típica do roubo: a) núcleo subtrair; b) o especial fim de agir caracterizado pela expressão para si ou para outrem; c) a coisa alheia móvel; d) o emprego de violência (própria ou imprópria) à pessoa ou grave ameaça” (Rogério Grego, Curso de Direito Penal – Parte Especial, Vol. III, 8ª Ed., Impetus, p. 54).

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, vez que descreveram de forma clara a participação do réu na empreitada criminosa, narrando com detalhes a dinâmica dos fatos, restando configurados os elementos acima elencados.

Apesar de negar os fatos, o depoimento das testemunhas policiais converge com o depoimento extrajudicial da vítima, e a mãe do acusado, ouvida em audiência, não relatou que sua casa foi invadida por policiais, não possuindo a versão dos autos esteio na prova produzida.

Não há se falar em invalidade dos depoimentos da vítima e das testemunhas vez que nos delitos contra o patrimônio, em regra, praticados na clandestinidade, a palavra das testemunhas assume fundamental importância, mormente quando reforçada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Confira-se, nesse diapasão, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Roubo duplamente majorado. Validade da palavra da vítima. Validade de depoimentos de policiais. Autoria e materialidade demonstradas. Aumento da pena proporcional ao número de majorantes. Dosimetria corretamente calculada. Recurso desprovido" (Apelação 0071631-39.2009.8.26.0050; Relator(a): Francisco Bruno; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2011; Data de registro: 03/06/2011).

Restou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado cometeu o delito de de roubo tal como descrito na inicial acusatória, havendo base sólida para condenação.

Com efeito, o acusado abordou a vítima de maneira agressiva, exigiu a entrega do aparelho de telefone celular após dar-lhe uma coronhada, exercendo a vis compulsiva necessária à consumação do delito patrimonial, e, não satisfeito, ainda desferiu mais uma coronhada após inverter a posse.

De se notar que a majoradora descrita na inicial acusatória restou bem evidenciada. Se os relatos da vítima têm força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão devem ser aceitos para o reconhecimento da causa de aumento incidente (emprego de arma).

Desta feita, de rigor o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2, inciso II e §2º-A, do Estatuto Repressivo porquanto a vítima confirmou que o acusado se utilizou de uma arma de fogo durante o cometimento do assalto, bem como que houve participação de terceira pessoa.

Ademais, para o reconhecimento da causa de aumento não se mostra imprescindível à apreensão da arma, consoante atesta o aresto abaixo colacionado:

"ROUBO QUALIFICADO - Preliminares analisadas com o mérito. Reconhecimento por fotografia não invalida o ato - Eventual vício encontrado no inquérito não macula o processo. Ratificação em juízo pela vítima. Versão apresentada que não foi suficientemente comprovada. Harmonia na prova acusatória. DOSIMETRIA DA PENA. Ausência de apreensão da arma de fogo que não afasta a qualificadora se a idoneidade da vítima que fez a afirmação do uso não foi abalada. RECURSO NÃO PROVIDO" (Apelação 0018978-79.2010.8.26.0000; Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/04/2012; Data de registro: 21/04/2012) .

Caracterizado o roubo qualificado, a condenação é o forçoso caminho a ser trilhado.

Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, passo à dosimetria da reprimenda.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o acusado agiu com dolo exacerbado, vez que desferiu várias coronhada contra a vítima, uma delas mesmo após inverter a posse, sendo portador ainda de duas anotações caracterizadoras de reincidência, uma das quais será aqui valorada (cf. fls. 102/103). Não por outra razão, a pena-base deve ser aumentada, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Na segunda etapa, a reincidência (cf. certidão de fls. 102/103) exaspero a reprimenda, elevando-a para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, em virtude do reconhecimento das causas de aumento previstas no

artigo 157, §2º inciso II e § 2º-A, do Código Penal, circunstância que revela, de per si, maior potencialidade lesiva, e, conseqüentemente, maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, e considerando as peculiaridades do caso, exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), e depois em 2/3, para 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A pena pecuniária tem o valor do dia multa fixado no piso legal, vez que ausente notícia de fortuna do réu.

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, consoante preconizam os artigos 33, §3º e 59 do Código Penal. Com efeito, o regime inicial fechado é o mais adequado para reprovar e prevenir o crime de roubo com emprego de arma de fogo, porquanto a prática de tal conduta revela inegável periculosidade do agente, recomendando a adoção do regime mais severo, ainda mais considerando a reincidência do réu.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo incabível a suspensão condicional da pena, a teor do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUCAS PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, para condená-lo à pena de 14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, §2º inciso II e § 2º-A, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os motivos que indicam a custódia cautelar necessária, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Sem dúvida, ao menos por ora, a custódia cautelar terá o condão de garantir a ordem pública, pois no conceito de ordem pública insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que crimes dessa natureza vêm gerando na comunidade local. Ademais, o réu cometeu crime com emprego de arma, de forma audaciosa, o que torna a custódia necessária para garantia da ordem pública e segurança da sociedade.

Recomende-se na prisão onde se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Valparaíso, 01 de novembro de 2022.

ERIC DOUGLAS SOARES GOMES
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA